



Nr. 97 Ministerrat vom 1. Oktober 1923, 15 Uhr

R 43 I/1388, Bl. 3–11

Anwesend: Ebert; Stresemann, Schmidt, Sollmann, Hilferding, von Raumer, Brauns, Radbruch, Geßler, Höfle, Oeser, Luther; RSparKom. Saemisch; StS von Rheinbaben, von Maltzan; Generalkommissar Schmid; MinDir. Meissner, Kalle; GehR Kempner; Protokoll: RegR von Stockhausen ¹.

Beginn: 15:00

[Tagesordnung]

- a) Außenpolitik – Rhein-Ruhr.
- b) Lage in Bayern.
- c) Fall Küstrin.
- d) Wirtschafts- und Finanzpolitik.
- e) Lohnpolitik.
- f) Arbeitszeit.

Der Herr *Reichspräsident* eröffnet die Sitzung ².

¹ Rückblickend notierte von Stockhausen am 13.10.23: „Am 1. Oktober fand in der Reichskanzlei eine sehr ausgedehnte Kabinettsitzung statt, bei der ich Protokoll führte. Sie dauerte fünf Stunden lang. Gegenstand der Tagesordnung war die politische Lage. – Auffallend in dieser Sitzung war die starke Nachgiebigkeit der soz. Mitglieder des Kabinetts gegenüber gewissen Forderungen, insbesondere des Reichsarbeitsministers. Der Minister Brauns entwickelte ein soziales Programm, dessen Kernpunkt der Abbau des achtstündigen Arbeitstages, der Abbau der Erwerbslosenfürsorge und eine gewisse Reform des Betriebsrätegesetzes bildete. – Er trat also kurz gesagt für eine Beseitigung der sogenannten Errungenschaften der Revolution von 1918 ein. – Selbst die Forderung der soz. Mitglieder des Kabinetts, von der Bayer. Regierung die Aufhebung des Ausnahmezustandes zu verlangen, wurde auf die Einwendungen des Reichskanzlers hin fallen gelassen. – Nach der Sitzung bemerkte GehR Kempner von der Rkei, der politisch sehr feinhörig ist, daß er aus dem Gang der Besprechungen in der Kabinettsitzung folgere, daß eine Kabinettskrise für morgen spätestens zu erwarten sei. – Er sollte Recht behalten“ (BA: NL von Stockhausen 5).

² Vgl. zu dieser Sitzung Vermächtnis I, S. 137 ff. – Stresemann selbst scheint dieser Sitzung so viel Bedeutung beigemessen zu haben, daß er sich über ihren Verlauf stichwortartige Notizen, durchsetzt mit stenographischen Einschüben (nicht entziffert, im folgenden ausgelassen), machte: „[...] Parteien, die – Besatzungsmächten genehm sind/körperlicher Eid./ Beamte im Rheinland betr. Domänen./ Sachlieferungen (nicht erwähnen)/ Souveränität u. Menschenrechte./ Bayern und Reich./ Artikel 19 Reichsverfassung (nicht erwähnen)/ Hilferding: [...] Küstrin./ Wirtschaft, Sozialpolitik, Ernährung/ Finanzen/ Ernährung und Finanzen Zusammenhang nicht zu stark betonen./ Währungsverfall/ Steuern/ Ermächtigungsgesetz für Kabinett (DevisenErfassungskommissar)/ Verhältnis zu Ländern u. Kommunen/ Selbständigkeit L u. K/ alle Steuern wertbeständige Basis stellen/ Ausgaben beschränken [...] [In Kästen eingeklammert: Fonds Kempner/ Rh.Westf.Ztg./ Freund/Braun!] Brief nach München senden/ Alle unproduktiven Aufgaben einstellen/ Preisabbau/ Revision Kartellpolitik u. Syndikatspolitik (hängt mit neuer Währung zusammen)/ Entlassungen, Stilllegungen/ Luxusbedarf./ Erfassung Sachwerte zu Reparationsleistung! Innere Moratoriumsgrenze Reichspostverwaltung/ private Wohlfahrtspflege/ Wegen Entlassung einzelnen Arbeiters nicht mit Streckungsvorschriften vorgehen./ Gegen Stilllegung./ Betriebsrätegesetz [...] B-R. nicht dispensiert/ Entlassungen an Gewerbe-

a) Außenpolitik – Rhein-Ruhr.

Der *Reichskanzler* Es handle sich darum, die Probleme festzulegen, die er in der morgigen Regierungserklärung als Programm für die künftige Arbeit des Kabinetts verwenden könne³.

Außenpolitisch sei die gegenwärtige Lage wie folgt zu charakterisieren: Die Verhandlungen mit Frankreich seien gescheitert⁴. Die trostlose finanzielle Lage habe uns trotzdem gezwungen, den passiven Widerstand aufzugeben⁵. – In seiner Erklärung werde er Dank sagen an die Kämpfer an Rhein und Ruhr für das Treuebekenntnis zum Deutschtum, das in diesem Kampfe so stark zum Ausdruck kam⁶.

Jetzt, nach Abbau des passiven Widerstandes handle es sich darum, die Grenzlinien zu finden für kommende etwaige Besprechungen und Verhandlungen mit der Gegenseite. Da müsse er sofort das gegenwärtige Vorgehen Frankreichs in der Eisenbahnfrage beleuchten. Die Besatzungsbehörden seien mit Bekanntmachungen an die Eisenbahner herangetreten und verlangten, daß diese sich der Regie unbedingt zur Verfügung stellten und einen besonderen Treueid leisteten⁷. Dieses Vorgehen Frankreichs mache sofort die Frage akut, wie weit können wir unter Wahrung unserer Souveränität gehen. Diese Art des Vorgehens, wie sie eben geschildert, sei für uns untragbar. Alle weiteren Informationen, die er habe, stimmten ferner darin überein, daß Frankreich alle Fragen das Ruhrgebiet betreffend durchaus dilatorisch behandle. Wir müßten daher die Fortsetzung der Situation, wie sie jetzt bestehe, in Kauf nehmen. Bemerkenswert seien außerdem die gegenwärtigen Ausführungen der französischen Presse. Man sage dort, Frankreich könne noch nichts tun, da ja die deutschen Reparationsleistungen noch nicht begonnen hätten. Dem müsse er entgegenhalten, daß es ganz unmöglich sei, auf Kosten der deutschen Steuerzahler mit Leistungen an Frankreich zu beginnen, ehe wir etwas wüßten über das Schicksal unserer Ausgewiesenen und Gefangenen. Dieses sei eine politisch-psychologische Frage erster Ordnung. Eine Verletzung derselben würde den Zusammenschluß der gesamten öffentlichen Meinung gegen das Kabinett bedeuten. Er bitte daher das Kabinett, sich

gericht nicht an Schlichtungsausschüsse./ Änderung der Zusammensetzung des Schlichtungsausschusses./ Zwang zu gemeinnütziger Arbeit im Falle der Unterstützung./ Notstandsarbeiten u. Tariflöhne/ Produktive Erwerbslose [. . .]/ Auswanderungsproblem./ *Brauns*: Sanitärer Maximalarbeitstag/ Gesundh. gefährdete Betriebe/ Bergbau, Feuerarbeiter, Chemie giftige Gase/ *Raumer*: Wirtschaft ohne Rhein und Ruhr/ Differenzierung gelernter u. ungelernter Arbeiter/ Leistungsrückgang im Kohlenbergbau größer als Reparationskohle/ Schutz lebenswichtiger Betriebe/ Schlichtungszwang für Landarbeiterstreik unter Strafe./ *Brauns*: Tarifvertrag oder freie Vereinbarung Arb.-Zeit verlängern für die Volkswirtschaft/ Behörden das Recht zu verlängern (wichtig)/ Arbeitgeber Recht (Saison-Industrie)/ längere Arbeitszeit im Bergbau grundsätzliche Voraussetzung für Gesundung/ Arbeitsbereitschaft/ *Dr. Luther Ebert* erhebliche Mehrleistung notwendig/ *Dr. Luther* [...] unsere Produktion namentlich in der Urproduktion gesteigert sind./ *Raumer* [...] lebensnotwendige Betriebe/ Arbeitszeit“ (Pol. Arch.: NL Stresemann 2).

³ Infolge der Koalitionskrise gab der RK die Regierungserklärung erst am 6. 10. ab (RT-Bd. 361, S. 11933 ff.).

⁴ S. dazu auch Anm. 8 zu Dok. Nr. 83. – Aus Paris hatte „Die Zeit“ bereits in Nr. 266 am 30. 9. gemeldet: „Die Pariser Regierung ist gestern offiziell von der Aufhebung des passiven Widerstandes durch ihren Berliner Botschafter in Kenntnis gesetzt worden. Die Wirkung dieses Schrittes ist jedoch gar nicht zu spüren, im Gegenteil, es wird am Quay d’Orsay erklärt, von einer Einleitung von Verhandlungen könne keine Rede sein, weil nicht alle Verordnungen zurückgezogen seien, durch die der passive Widerstand organisiert worden sei. Neue Vorschläge von Deutschland könnten außerdem erst nach Aufnahme der Arbeit und Wiederaufnahme der Naturallieferungen in Betracht gezogen werden. Hiermit ist die Einstellung der Sachlieferungen der Alliierten gemeint, die durch die deutsche Note vom 13. August angekündigt war. Es ist der Grundgedanke aller französischen Meldungen, daß diese Vorbedingungen unbedingt erfüllt werden müssen. Außerdem verhindert man auch die Verhandlungen zwischen dem deutschen Reichskommissar [!] Fuchs und den Besatzungsbehörden sowie die Verhandlungen mit den Gewerkschaften.“ S. a. Schultheß 1923, S. 318.

⁵ Vgl. die Verhandlungen über den Abbruch des passiven Widerstandes vom 24.–26.9.23 (Dok. Nr. 76, 77, 79–82).

⁶ S. RT-Bd. 361, S. 11938.

⁷ Mit Schreiben vom 29.9.23 hatte der RVM dem RPräs. und der RReg. den Text einer Erklärung mitgeteilt, mit der die Eisenbahner ihre Bereitschaft zur Wiederaufnahme der Arbeit bekunden sollten und die mit einem Diensteid verbunden zu sein schien: „1. Den alliierten Zivil- und Militärbehörden, insbesondere der Regie, in jeder Weise mit Eifer und Ergebenheit zu dienen. – 2. Pünktlich und ohne Vorbehalte alle ihm von den zuständigen Vorgesetzten der Eisenbahnregie erteilten Befehle auszuführen. – 3. Keinerlei Handlungen zu begehen, noch irgendwelchen Beeinflussungen nachzugeben, die die gegen die Interessen der alliierten Zivil- und Militärbehörden verstoßen. – Er erklärt, davon in Kenntnis gesetzt zu sein: 1. Daß die Regie ihm seine vor der Arbeitsniederlegung erworbenen Rechte in Bezug auf Pension, Kranken- und Invaliditätsversicherung gewährleistet. – 2. Daß ein neues Statut erlassen werden wird, welches die Dienstleistung bei der Regie regeln wird“ (R 43 I/215, Bl. 244).

nunmehr im einzelnen zu äußern über diejenigen Gegenstände und Probleme, die er sowohl außen- wie innenpolitisch seiner morgigen Regierungserklärung zugrunde legen könne.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtet über die Eidesforderungen der Franzosen an die Eisenbahner. Er erwähnt eine Äußerung eines englischen Obersten der Interalliierten Kommission in Koblenz, in der dieser erklärt habe, die Franzosen verlangten von Deutschland nach wie vor eine unbedingte Kapitulation – auf irgend welches Entgegenkommen von dieser Seite sei kaum zu rechnen. – Die Verhältnisse im besetzten Gebiet bezüglich der Eisenbahnregie seien im gewissen Sinne ähnlich den Verhältnissen im Saargebiet, jedoch unterscheide sich der Eid, der nunmehr verlangt werde, von dem Eide, wie er im Saargebiet geleistet würde dadurch, daß er im Saargebiet einer legal eingesetzten Regierung geleistet⁸, während er hier zu Gunsten der Besatzungsbehörden ausgestaltet werden solle.

Generalkommissar im Reichsministerium für die besetzten Gebiete: Der Regierungspräsident in Trier habe mitgeteilt, daß der französische Bezirksdelegierte in ultimativer Form gefragt habe, ob die Abteilung für Domänen und Forsten der Regierung bereit sei, bei der Ausbeutung der fiskalischen Wälder zugunsten der Reparationslieferungen an Frankreich mitzuwirken. Der Standpunkt des Reichsministers für die besetzten Gebiete sei der, daß eine Anweisung an die Beamten, dort mitzuarbeiten oder einen Treueid zu leisten, ganz unmöglich sei. Trotzdem empfehle es sich, durch Vertrauenspersonen mit den Besatzungsbehörden verhandeln zu lassen, um zu einem modus vivendi zu kommen.

Der *Reichskanzler* wendet sich grundsätzlich gegen Sonderverhandlungen im besetzten Gebiet. Er sei der Auffassung, daß man eine allgemeine Anweisung geben müsse, derzufolge man keine Verhandlungen führen solle, ehe nicht eine offizielle Antwort von Paris oder Brüssel eingetroffen sei über die Geneigtheit, mit der Deutschen Regierung überhaupt zu verhandeln. Vor der generellen Entscheidung dürfe lokal nicht verhandelt werden.

Der *Vizekanzler* weist auf eine gewisse Diskrepanz hin, die gegenwärtig zwischen dem Verhalten der Beamten und dem der Bevölkerung bestehe. Die Bevölkerung habe den passiven Widerstand nunmehr aufgegeben, während das Verhalten der Beamten bei den Franzosen unbedingt den Eindruck erwecken müsse, als ob sie den Widerstand fortsetzten.

Der *Reichskanzler* wendet hier ein, daß ja die Beamten auch Träger der Souveränitätsrechte seien, die wir uns ausdrücklich vorbehalten hätten. Im übrigen bittet er, die Beamtenfrage im bes. Gebiet einer gesonderten Behandlung zu unterziehen⁹.

Der *Reichspostminister* erwähnt, daß die Franzosen bei der Post auf die Wiederaufnahme der Arbeit scheinbar keinen allzu großen Wert legten¹⁰.

⁸ Die Bestimmungen über das „Saarregime“ befinden sich in Kapitel II der Anlage zu Teil III, Abschnitt IV des VV. Vgl. M. Zenner, Parteien u. Politik im Saargebiet, S. 50.

⁹ Generalkommissar Schmid teilte noch am 1. 10. dem RK mit, daß er sofort nach der Sitzung „die beteiligten Kreise“ unterrichtet habe, „daß die weiteren Anweisungen an die Beamten und an das übrige Personal der Behörden und öffentlichen Betriebe für ihr Verhalten gegenüber den Besatzungsorganen erst nach Ablauf von 48 Stunden erteilt werden können.“ Zum 4. 10. seien die Vertreter „der wichtigsten wirtschaftlichen Organisationen“ nach Barmen eingeladen worden, um dort „darüber zu beraten, in welcher Weise nunmehr ein vorläufiger modus vivendi für die Wirtschaft und Verwaltung des besetzten Gebiets herbeigeführt werden soll“ (R 43 I/215, Bl. 297).

¹⁰ S. Dok. Nr. 94. – In einem Schreiben vom 1. 10. unterrichtete der RPM den RK über das Ergebnis einer Reise, die ihn am 28./29.9.23 in die Randzone des besetzten Gebiets geführt hatte. In Münster, Unna und Elberfeld hatte er Unterredungen mit Beamten, Angestellten und Arbeitern der Oberpostdirektionen Münster, Dortmund, Düsseldorf, Aachen, Köln und Koblenz geführt. „Das Personal bewies volles Verständnis für die Entscheidung des Kabinetts und ist gewillt, der Regierung auf dem beschrittenen Wege zu folgen. Von allen Seiten wurde allerdings gefordert, daß nunmehr zunächst die Freigabe der Gefangenen und die Erlaubnis zur Rückkehr der Vertriebenen durchgesetzt werden müsse. Einzelne Verbände wollten anfangs eine zufriedenstellende Lösung dieser Frage zur Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Arbeit machen, bestanden aber schließlich nicht darauf. Es erhob sich kein ernstlicher Widerspruch dagegen, daß die Post den passiven Widerstand fallen lassen müsse, selbst wenn bei der Eisenbahn die Verhältnisse fürs erste noch ungeklärt blieben. Das Personal nimmt als selbstverständlich an, daß ihm an den Orten, wo der Betrieb z. Z. ruht, keine entwürdigenden Zumutungen für die Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Dienstes gestellt werden“ (R 43 I/215, Bl. 249 f.).

Der *Generalkommissar im Reichsministerium für die besetzten Gebiete* ist der Auffassung, daß die äußerste Beschleunigung der endgültigen Klarstellung, wie sich die Beamten im besetzten Gebiet zu verhalten hätten, notwendig sei. Er frage außerdem, ob, da bis auf weiteres den Requisitionen der Besatzung im alt- und neubesetzten Gebiet sowohl für die unmittelbaren Truppenbedürfnisse, wie auch für die sonstigen Sachleistungen kein Widerstand entgegengesetzt werden solle, einstweilen hierfür weiter, wie bisher, das Reich die Entschädigung zahle¹¹.

Der *Reichsminister der Finanzen* Eine Beamtenanweisung im besetzten Gebiet sei zunächst noch ganz unmöglich, da irgendeine Aufgabe der ausdrücklich vorbehaltenen Souveränitätsrechte nicht zugestanden werden könne. Die finanzielle Erleichterung aus der Aufgabe des passiven Widerstandes würde nicht sehr bedeutend sein. Irgendwelche Sachlieferungen an Frankreich, wie etwa die Kohlenlieferung zu bezahlen, wären wir ohnehin gar nicht in der Lage. Die Ablehnung des Treueides würde sowohl innerhalb wie außerhalb Deutschlands als notwendig angesehen¹². Er halte es für praktisch, ehe eine endgültige Entscheidung Frankreichs, ob es mit uns verhandeln wolle oder nicht, noch nicht eingegangen sei, die Frage der Kohlenlieferungen in der Erklärung des Herrn Reichskanzlers nicht zu erwähnen.

Der *Reichskanzler* bemerkt nochmals, daß es gar nicht möglich sei, die Sachlieferungen wieder aufzunehmen, ehe Frankreich irgendeine Erklärung abgegeben habe. Die Bezahlung der notwendigen Requisitionen, wie sie der Generalkommissar im Reichsministerium für die besetzten Gebiete vorgeschlagen habe, werde wohl erfolgen müssen.

Der *Reichswirtschaftsminister* ist von vornherein der Auffassung, daß wir mit Frankreich zu keinem Abschlusse kommen würden. Von diesem Gesichtspunkt müsse auch die Erklärung des Herrn Reichskanzlers ausgehen. Im übrigen schlage er vor, daß man die Erklärung möglichst auf die Souveränitäts- und Menschenrechtsfragen beschränken möchte. Um eine günstige Wirkung im Ausland zu erzielen, sei es zweckmäßig, die Sachlieferungsfrage von der Debatte völlig auszulassen, damit sie nicht Gegenstand hypothetischer Behandlung werde¹³.

Der *Vizekanzler* bittet zu erwägen, ob es vielleicht nicht doch zweckmäßig sei, die Sachlieferungsfrage in irgendeiner Form in die Erklärung aufzunehmen, vielleicht in der Weise, daß wir bereit seien, mit den Sachlieferungen wieder zu beginnen, sobald es unsere finanzielle Lage gestatte. Er fragt, wie es sich mit den Sachlieferungen an Italien verhalte¹⁴. Bezüglich der Eisenbahnerfrage habe er

¹¹ Schmid hatte schon am 29. 9. zu einer Besprechung im RFMin. am Vormittag eingeladen, in der als Fragen erörtert werden sollten: „1. Soll fortan den Requisitionsbefehlen entsprochen werden, soweit diese Requisitionen offenbar zur Deckung des örtlichen Bedarfs der Besatzungstruppen bestimmt sind? Z. B. Lieferung von Lebens- und Futtermitteln, Kohlen, Bezahlung von Markvorschüssen.“ Eine positive Antwort bedeute, daß die Reichskasse den Unterhalt der Ruhrarmee zu tragen habe. „2. Sollen auch die zur Durchführung der Pfänderpolitik erlassenen Requisitionsbefehle befolgt werden, z. B. Einquartierungen von Angehörigen der Eisenbahnregie, der Kohlen-Kontrollkommission, des Bergwerkpersonals, des Finanz- und Forstpersonals? 3. Soll auch Requisitionsbefehlen entsprochen werden, wenn diese Requisitionen offenbar über den örtlichen Bedarf der Truppen und der Regie-Verwaltung hinausgehen und zur Durchführung der Reparationsansprüche bestimmt sind, z. B. größere Lieferung von Kohlen, Holz, Farbstoffen, Fertigfabrikaten usw.? [...] 4. Soll der Aufforderung auf Errichtung von Neubauten für die Besatzungstruppen, Kasernen, Offiziers-Kasinos usw. entsprochen werden? [...] 5. Sollen die von fremden Gerichten und Behörden verhängten Geldstrafen künftig bezahlt und aus der Reichskasse erstattet werden? 6. Sollen die den Kommunen und Kommunalverbänden auferlegten Kontributionen bezahlt und aus der Reichskasse erstattet werden? 7. Sind die Verordnungen und Verfügungen der fremden Militärbefehlshaber zu befolgen? Sind diese Akte von den deutschen Gerichten als rechtsgültig anzuerkennen?“ Schmid meinte, daß für das altbesetzte Gebiet die Fragen 1 und 4 in positivem Sinn zu entscheiden seien (R 43 I/215, Bl. 235–237).

¹² Zur weiteren Entwicklung s. Dok. Nr. 115 mit Anm. 3; ferner die Erklärung Stresemanns vor dem RT am 6.10.23 (RT-Bd. 361, S. 11939).

¹³ Vgl. aber auch Dok. Nr. 93.

¹⁴ Im Gegensatz zum RFMin. traten AA und RMWiederaufbau dafür ein, an Italien zu liefern: 1500 t Stickstoff im Wert von 450 000 GM, für 1 Mill. GM Zellstoff, radiotelegrafische Apparate für 60 000 GM und Werkzeuge für die Fischereiflotte im Wert von 142 000 GM (AA an StSRkei, 29.9.23; R 43 I/39, Bl. 339). Schwierigkeiten erwartete Gesandter Ritter für die Belieferung Italiens mit Kohle, wenn nach Einstellung der Unterstützungszahlungen des Reichs wegen des Lieferstops an die Alliierten nach 8 bis 14 Tagen die Bergwerke an der Ruhr die Arbeit wieder einstellen würden: „Die weitere Folge wäre, daß auch die Kohlenlieferungen an Italien eingestellt werden müßten. Die Einstellung des passiven Widerstandes hätte also für Italien eine recht unerwartete Wirkung“ (30.9.23; Pol. Arch.: Büro RM PA, Bd. 1).

die Besorgnis, daß uns die Beamten davonlaufen würden, wenn wir nicht bald mit Frankreich zu Verhandlungen über diese Frage kämen.

Der Herr *Reichskanzler* stimmt der Auffassung des Reichswirtschaftsministers zu, sich grundsätzlich in seiner Erklärung auf die Frage der Souveränitäts- und Menschheitsrechte zu beschränken. Diese Beschränkung sei um so mehr angebracht, da man bis zur endgültigen Stellungnahme noch auf die bündige Erklärung Frankreichs auf seine jüngste Mitteilung an die Botschafter und Gesandten warten müsse, ehe man weitergehende Entschlüsse fasse.

Die Anregung des Herrn Vizekanzlers bezüglich der Sachlieferungen an Italien müsse man gesondert besprechen¹⁵. Er bemerke, daß die Ernennung eines Kommissars im Ruhrgebiet bei Frankreich auf glatte Ablehnung gestoßen sei¹⁶.

Der Herr *Reichspräsident* ist der gleichen Auffassung. Was zu geschehen habe, wenn wir mit Frankreich zum Bruch kämen, müsse späterhin erörtert werden. Die Diskussion könne für heute nicht hierauf erstreckt werden. Er stelle fest, daß das Kabinett im übrigen der Auffassung des Herrn Reichskanzlers bezüglich der morgigen Erklärung zustimme.

b) Lage in Bayern¹⁷.

Der Herr *Reichskanzler* erörtert die Gründe, die Bayern veranlaßt hätten, den Ausnahmezustand zu verhängen¹⁸. Er geht ferner auf die Rechtslage und das Verhältnis des Reichsausnahmezustands zum bayerischen Ausnahmezustand ein¹⁹. Er bemerkt, daß er entschlossen sei, bayerische Angriffe auf die Reichsregierung zurückzuweisen. Er bitte den Herrn Reichswehrminister Befehl zu geben, daß der „Völkische Beobachter“ am Erscheinen unbedingt verhindert werde²⁰.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß man das Verbot der Handhabung des Reichsgesetzes zum Schutze der Republik durch den Generalstaatskommissar in Bayern nicht unwidersprochen hinnehmen könne²¹. In dieser Hinsicht müsse der Weg des Art. 19 der Reichsverfassung²² beschritten werden. Der Staatsgerichtshof habe dann zu entscheiden, ob dieses Vorgehen des St.Kom. verfassungsmäßig sei oder nicht. Im Zusammenhang damit müsse der Staatsgerichtshof außerdem die gesamte Frage der Aufhebung der bayerischen Verordnung einer rechtlichen Nachprüfung unterziehen.

Der *Reichswehrminister* berichtet über das Verbot des „Völkischen Beobachters“. Er habe an Herrn von Lossow die Anweisung gegeben, den „Völkischen Beobachter“ zu verbieten. General von Lossow habe dies weitergegeben an den Generalstaatskommissar von Kahr. Ferner habe er den General von Lossow angewiesen, falls der „Völkische Beobachter“ noch weiter erscheine, so solle die Druckerei militärisch besetzt und das Erscheinen gewaltsam verhindert werden²³.

Der *Reichsminister der Finanzen* führt aus, daß er Bedenken gegen den von dem Herrn Reichsminister der Justiz vorgeschlagenen Weg des Artikel 19 der Reichsverfassung habe. Ein solcher Weg

¹⁵ Zur weiteren Behandlung s. Dok. Nr. 125.

¹⁶ S. Anm. 8 zu Dok. Nr. 83.

¹⁷ Zur bisherigen Entwicklung s. zuletzt Dok. Nr. 94; vgl. ferner Anhang Nr. 1 sowie die Lagebeurteilung in Dok. Nr. 98.

¹⁸ Nach der Verkündung der Beendigung des passiven Widerstandes seien von Hitler Massenversammlungen angekündigt worden, hatte StS von Haniel der Rkei am 26.9.23 berichtet und weiter ausgeführt, die Rolle Ludendorffs, in dem die Kreise um Kronprinz Rupprecht die größte Gefahr sähen, sei unklar. Die bayer. Reg. sei unruhig. „Man fürchtet, daß die Reichsregierung trotz festerer Vorsätze, ebenso wie sie ihren anfänglichen Entschluß des verstärkten Widerstandes hätte aufgeben müssen, auch weiterhin aus einer Position in die andere gedrängt werden würde, daß insbesondere trotz alles Festhaltens der nationalen und territorialen Ziele sie nicht würde verhindern können, daß unter dem wachsenden französischen Einfluß in dem sich selbst überlassenen Rheinlande die Rheinische Republik ausgerufen würde und daß eine solche Entwicklung den separatistischen Bestrebungen in Bayern den letzten Anstoß geben und Württemberg sowie Baden alsdann mitreißen würde“ (R 43 I/2233, Bl. 339).

¹⁹ Vgl. Dok. Nr. 83, P. b; Dok. Nr. 94 mit Anm. 5.

²⁰ S. dazu Dok. Nr. 94 mit Anm. 2.

²¹ S. Dok. Nr. 93.

²² Der Artikel behandelt die Zuständigkeit des Reichsgerichts für Streitfälle zwischen Reich und Ländern.

²³ S. hierzu E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 15; vgl. ferner den Bericht v. Pregers in Dok. Nr. 174.

heiße letzten Endes, den Rechtsstandpunkt der Regierung selbst in Zweifel ziehen. Der Rechtsstandpunkt der Regierung in der Frage des Verhältnisses der Reichsverordnung zur bayerischen Verordnung sei so einwandfrei, daß es einer rechtlichen Nachprüfung nicht mehr bedürfe. Bedenklich sei zudem, daß der Herr Reichspräsident dann auch nicht mehr in der Lage sei, während eines schwebenden Verfahrens die Aufhebung der bayerischen Verordnung zu verlangen.

Der *Reichsarbeitsminister* Er billige das Verhältnis Bayerns keineswegs. Trotzdem aber müsse er betonen, daß er jede Verschärfung oder Vertiefung des Konflikts mit Bayern für nicht zweckmäßig halte. Aus diesem Grunde müsse er auch gegen den vom Herrn Reichsminister der Justiz vorgeschlagenen Weg Bedenken geltend machen.

Der *Reichsminister des Innern* ist der Auffassung, daß der Generalstaatskommissar von Kahr nicht die Mehrheit des bayerischen Volkes hinter sich habe. Der Vorschlag des Ministers Radbruch sei seines Erachtens keineswegs geeignet, den Konflikt mit Bayern zu vertiefen²⁴.

Der *Reichswirtschaftsminister* Die Frage könne erst dann vor den Staatsgerichtshof gebracht werden, wenn Bayern offiziell erklärt habe, den Rechtsstandpunkt der Reichsregierung nicht anzuerkennen.

Der *Reichsarbeitsminister* Das ganze Vorgehen gegen Bayern sei eine Frage des Zeitpunktes und der Taktik. Gegenwärtig handle es sich seines Erachtens nur darum, unter allen Umständen das Verbot des „Völkischen Beobachters“ durchzusetzen²⁵ und in dieser Frage Konsequenz zu zeigen.

Der *Reichswehrminister* geht in längeren Ausführungen nochmals auf das Verhältnis der beiden Ausnahmeverordnungen in Bayern u. im Reich ein. Er erwähnt dabei ein Ferngespräch des Herrn Reichskanzlers mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, worin der Herr Reichskanzler erklärt habe, die beiden Ausnahmeverordnungen bestünden neben einander, und er hoffe, daß zwischen dem General von Lossow und Herrn von Kahr ein loyales Zusammenarbeiten möglich sei. Tatsächlich sei dies aber nicht der Fall, denn Herr von Kahr handle nicht loyal.

Der *Reichskanzler* verliest eine Niederschrift seines Ferngesprächs mit dem bayerischen Ministerpräsidenten²⁶ und bemerkt ausdrücklich, daß der Ausdruck von einem „Nebeneinanderbestehen“ der beiden Verordnungen nicht gefallen sei.

Der *Reichspräsident* erörtert den Vorschlag des Herrn Reichsministers der Justiz. Die Verordnung über das Verbot der Handhabung des Republiksschutzgesetzes in Bayern sei eine Nebenerscheinung der bayerischen Ausnahmeverordnung. Er halte es vielleicht für besser, den Weg des Reichsministers der Justiz nicht zu gehen, sondern zunächst einmal den in der gestrigen Sitzung besprochenen Brief an den Bayerischen Ministerpräsidenten abzusenden²⁷. Der Weg, den der Herr Reichsminister der Justiz vorschlage enthalte unter Umständen eine Einschränkung des Briefes. Er bitte den Herrn Reichsminister der Justiz, unter diesem Gesichtspunkte seinen Vorschlag nochmals einer Prüfung zu unterziehen.

Der *Reichsminister der Justiz* entgegnet hierauf²⁸, daß er es für unmöglich halte, die bayerische Verordnung über die Außerkraftsetzung des Schutzgesetzes in Bayern stillschweigend hinzunehmen. Er müsse an seinem Vorschlage festhalten. Eine Erwähnung seines Vorschlages in der Erklärung des Herrn Reichskanzlers halte er nicht für notwendig.

Er wisse auch sonst nicht, was er antworten solle, wenn er vor die Frage gestellt werde, was das Reich gegen die bayerische Ausnahmeverordnung getan habe.

Der *Reichsminister des Innern* unterstreicht nochmals seine Auffassung, daß man sich wahrscheinlich einer Täuschung über die Stellung der bayerischen Bevölkerung hingebe. Ein kräftiger Entschluß der Reichsregierung Bayern gegenüber könne unter Umständen klärend und befreiend wirken.

²⁴ Aus: „beseitigen“.

²⁵ Aus: „aufrecht zu erhalten“.

²⁶ S. Vermächtnis I, S. 132 f.

²⁷ S. Anm. 5 zu Dok. Nr. 94.

²⁸ Aus: „betont nochmals“.

<Der *Reichspräsident* hält es für zweckmäßig, daß der Herr Reichskanzler in seiner Erklärung erwähne, daß man beabsichtige, einen Brief an die bayerische Regierung über das Verhältnis des Bayer. Ausnahmezustandes zum Reichsausnahmezustand abzusenden. Von der Absendung des Briefes selbst könne ja zunächst noch Abstand genommen werden²⁹.>

Der Reichspräsident stellte die Zustimmung des Kabinetts zu dieser Formulierung fest³⁰.

c) Fall Küstrin.

Der *Reichswehrminister* berichtet über die Vorgänge in Küstrin³¹. Eine große Anzahl junger Leute sei nach Küstrin gekommen, angeblich um sich den Militärbehörden zu stellen, da Gerüchte verbreitet seien, Krieg mit Frankreich stehe bevor. Ein entlassener Reichswehroffizier, Major Buchrucker habe sich die Situation zunutze gemacht³², bereits vorher sei ein Haftbefehl gegen diesen Major Buchrucker ergangen, der jedoch nicht ausgeführt werden konnte, da sich Major Buchrucker verborgen gehalten habe³³. Major Buchrucker sei plötzlich mit einem Stoßtrupp in dem Arbeitszimmer des Kommandanten von Küstrin³⁴ erschienen und habe diesen für verhaftet erklärt. Der Kommandant sei jedoch durch eigene Leute kurz darauf wieder befreit worden. Der Kommandant habe sich unverzüglich mit dem eine halbe Stunde entfernt liegenden Pionierbataillon in Küstrin in Verbindung gesetzt. Man habe die Aufrührer, deren Zahl nicht genau feststehe, in dem Hof eines Zeughauses

²⁹ Dieser Absatz lautete zunächst: „Der Reichspräsident hält es für zweckmäßig, daß man in der morgigen Erklärung den beabsichtigten Brief an die bayerische Regierung erwähne, daß man den Brief aber zunächst noch nicht absende.“

³⁰ Zur weiteren Entwicklung des Verhältnisses zwischen Reich und Bayern s. Dok. Nr. 99; Dok. Nr. 102 u. 117, P. 3.

³¹ Zu den Vorgängen in Küstrin s. F. C. Carsten, *Reichswehr und Politik*, S. 184; H. J. Gordon, *Reichswehr*, S. 230 f.; Th. Vogelsang, *Reichswehr, Staat und NSDAP*, S. 34 ff.; Buchrucker, *Im Schatten Seeckts*, S. 47 ff.; Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 303. Vgl. die Ausführungen Stresemanns im RT am 6.10.23 (RT-Bd. 361, S. 11940). In einem Bericht des RWeMin. über die „innere Lage“ vom 1.10.23 hieß es über die Vorgänge im Wehrkreis III: „Rechtsradikale und kommunistische Haufen versuchten heute früh, Küstrin zu überrumpeln und sind in die militärisch nicht belegte Altstadt eingedrungen. Der Kommandant von Küstrin hat ihren Führer festgenommen. Die Garnison, der Verstärkungen aus den benachbarten Reichswehrgarnisonen zugeführt werden, hat Auftrag, die Ordnung unter rücksichtslosem Einsatz aller Mittel vollkommen wiederherzustellen.“ Ein Zustrom junger Leute, die sich der Reichswehr zur Verfügung stellen wollten, sei in Döberitz festgestellt worden; sie seien aber abgewiesen worden (R 43 I/2703, Bl. 205). Über diese Ereignisse heißt es im Tagebuch des Seeckt-Adjutanten v. Selchow: „Seit Tagen sprach man bereits von den Putschabsichten eines Majors Buchrucker in Berlin, der die Regierung zu stürzen beabsichtigt. Mit ihm zusammen arbeiten eine Menge hochtätiger Männer, die aber Abenteurer sind, keine Unterordnung kennen und von Ehrgeiz getrieben mit Gewalt gegen den Staat vorgehen. – Unter ihnen ist auch der berühmte Schulz. – Trotz Haftbefehl wurde man seiner noch nicht habhaft. Küstrin wurde mit Waffengewalt von ihm besetzt. Die Garnisonen Berlin, Potsdam, Spandau werden konfiniert. Die Aktion gegen Küstrin leitet Oberst v. Eisebeck. Im Anmarsch auf Küstrin die Garnisonen Frankfurt a. d. O., Schwedt, Fürstenwalde, Züllichau. – In Küstrin ist die Lage nach Meldung des Kommandanten Oberst v. [!] Gudovius folgende: Meuterer ziehen sich zurück, Pionier Batl. in Hand seines Führers, zum Schießen noch nicht gekommen. Buchrucker vom Kommandanten persönlich verhaftet“ (1.10.23; BA-MA: NL v. Rabenau 11, Bl. 14).

³² Vgl. demgegenüber auch die Angaben in Anhang Nr. 1.

³³ S. hierzu auch die Darstellung in: „Die Kabinette Luther I/II“, Dok. Nr. 303. – Nach einem Bericht, den der RKom. für die Überwachung der öffentlichen Ordnung am 4.10.23 übermittelte, hatte Buchrucker in einer Unterredung mit Vertretern der Deutsch-Völkischen bereits am 18.9.23 zum Losschlagen aufgerufen. Er sei von Seeckt betrogen worden, der ihm verschiedene Zusagen gemacht, aber nicht eingehalten habe. Gemeint sei die Entlassung von Angehörigen der Schwarzen Reichswehr gewesen. Eine Fühlungnahme mit dem Pommerschen Landbund habe „keine Gegenliebe“ finden lassen. Nach Äußerungen von Gräfes habe Stinnes den Anstoß zum Losschlagen gegeben, „um die nationale Bewegung zu diskreditieren“ (R 43 I/2703, Bl. 207–208). Vgl. O.-E. Schüddekopf, *Herr und Republik*, S. 177 f. Am folgenden Tag notierte Oberleutnant v. Selchow „Der beabsichtigte Buchruckerputsch ist niedergeschlagen. Bei einer Schießerei gab es einen Toten und einige Verletzte. Die anmarschierenden Truppen sind wieder abgedreht. Die Anführer gaben sich gefangen. 13 Rädelsführer hat man festgenommen. Die Leute dieser Geheimorganisation sind bestes Menschenmaterial, junge Förster, Inspektoren, Studenten aus Berlin und Eberswalde. Alles begeistert nationale Leute, nur falsch geführt. – Seeckt dauert [!] die Sache sehr, er erkennt nicht den nationalen Schwung der Leute, aber wo kommen wir hin, wenn jeder sich berufen fühlt zu regieren? – Daß der Putsch ernst war und nur durch blitzschnelles Handeln von Seiten Seeckts niedergeschlagen worden ist, ersieht man daraus, daß heute Nacht erst einzelne Leute, dann ganze Trupps nach Döberitz zum Lagerkommandanten kamen, um in die R.Wehr eingestellt zu werden. Der Kommandant stellte alle seelenruhig ein, gleichzeitig aber kamen 2 Schwadronen aus Potsdam, die auch diesem Spuk ein Ende machten. – Ebenso versuchten junge Leute, in die Moabiter Kaserne einzudringen und die Wachtruppe zu überrumpeln. Auch das mißlang. – Ist ein Zusammenhang zwischen Bayern und Berlin?“ (2.10.23; BA-MA: NL v. Rabenau 11, Bl. 14).

³⁴ Oberst Gudovius.

militärisch eingeschlossen. Reichswehrverstärkungen aus Frankfurt a./Oder seien sofort in Marsch gesetzt worden. Die gegenwärtige Lage sei die, daß die Aufrührer von der Außenwelt völlig abgeschlossen seien, und daß ihre Entwaffnung nunmehr vollzogen werden könne. Die Ausnahmegerichte müßten alsdann in Tätigkeit treten.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtet, daß ein Ausnahmegericht in Cottbus zu diesem Zwecke eingerichtet werde. Die entsprechende Verordnung des Herrn Reichspräsidenten würde unverzüglich erlassen³⁵.

Der *Reichswehrminister* bemerkt auf eine Frage, welcher Art die Aufrührer gewesen seien, daß sie hauptsächlich dem Arbeiterstande angehörten³⁶.

d) Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Der *Reichskanzler* bemerkt, daß er in seiner Erklärung auch ein gewisses Programm über wirtschaftliche und Finanzfragen entwickeln wolle. Er bitte die zuständigen Herren Minister, die entsprechenden Anregungen hierfür nunmehr zu geben.

Der *Reichsminister der Finanzen* hält es für zweckmäßig, keine eingehende Darlegung der Finanzlage des Reichs zu geben³⁷. Auch die Währungsfrage solle der Herr Reichskanzler in seiner Erklärung nur ganz allgemein behandeln³⁸. Auch bezüglich der Devisenfrage sei es kaum möglich, ein ziffernmäßiges Resultat bereits für morgen zur Verfügung zu stellen. Abschließende Ziffern lägen zudem noch gar nicht vor³⁹. Große Grundlinien einer Finanzreform könnten etwa in der Hinsicht gegeben werden, daß der gegenwärtige Zustand des finanziellen Verhältnisses von Reich, Ländern und Gemeinden nicht bestehen bleiben könne. Die Finanzhoheit der Länder und Gemeinden müsse in einem gewissen Umfang wiederhergestellt werden⁴⁰. Eine neue Währung könne nur eingeführt werden, mit Aussicht auf dauernden Erfolg, wenn es gleichzeitig gelänge, den Reichshaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Zu diesem Zweck sei es aber notwendig, die Ausgaben wesentlich zu beschränken. Die Frage des Beamtenabbaus⁴¹ und des Finanzausgleichsgesetzes⁴² könnten in diesem Zusammenhange erwähnt werden.

³⁵ 14 Angehörige der Schwarzen Reichswehr, unter ihnen Buchrucker, wurden vor ein Sondergericht gestellt. Das Urteil fiel am 27.10.23: Neben 5 Freisprüchen wurden Strafen zwischen drei Monaten Gefängnis und zehn Jahren Festungshaft und 100 Mrd. M Geldstrafe (für Buchrucker) verhängt (Eilnachricht der Presseabteilung, 27.10.23; R 43 I/2713, Bl. 95).

³⁶ Tatsächlich hat es sich um Angehörige der „Schwarzen Reichswehr“ gehandelt, die z. T. als Landarbeiter in Pommern und Mecklenburg zusammengehalten worden waren. Geßler hat darüber in einer Denkschrift aus dem Jahr 1926 berichtet (Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 303). Vgl. auch Dok. Nr. 108.

³⁷ Auf den außerordentlichen Ernst und die erhebliche Vermehrung der Schulden hatte Hilferding bereits in einem Schreiben an die RReg. vom 15.9.23 hingewiesen und die laufenden Ausgaben des Reiches für die Woche vom 10. bis 16.9.23 allein mit 900 Billionen M beziffert. In diesem Zusammenhang hatte Hilferding Sparmaßnahmen im Bereich der Erwerbslosenfürsorge und Einstellungen von Zahlungen, zu denen Deutschland durch den VV verpflichtet sei, sowie von Entschädigungen für Besatzungsgeschädigte im Rhein-Ruhrgebiet neben Einsparungen in den Ressort-Etats vorgesehen. Die von RFM bei dieser Gelegenheit beantragte Beratung der Sparmaßnahmen (R 43 I/2357, Bl. 262–264) hatte bisher noch nicht stattgefunden. Vgl. dazu Dok. Nr. 71, P. IV.

³⁸ Zum Stand der Währungsfrage s. Dok. Nr. 82, P. 2.

³⁹ Die Schwierigkeiten einer ausreichenden Devisenversorgung des Reichs gehen aus einem Schreiben der Rbk an den RVM vom 25.9.23 hervor, in dem ausgeführt worden war, die Rbk sei nicht in der Lage, den Devisenbedarf der Reichsbahn in Höhe von 140,2 Mill. Goldmark bis Jahresende zu decken. „Wir werden uns bemühen, der Reichsbahn nach wie vor etwa 15 Millionen Goldmark monatlich in Devisen zuzuführen; angesichts der Ansprüche des Herrn Ministers für Ernährung und Landwirtschaft für die Einfuhr von Lebensmitteln, insbesondere von Fett und Getreide und angesichts des Umstandes, daß die Eingänge aus dem Export sich dauernd niedrig halten und eher ab- als zunehmen, sind wir bis auf weiteres nicht in der Lage, die Zuweisungen zu erhöhen“ (R 43 I/2446, Bl. 169).

⁴⁰ S. Dok. Nr. 127.

⁴¹ S. hierzu zuletzt Dok. Nr. 63.

⁴² Hierzu hatte Hilferding in seinem Schreiben vom 15.9.23 (s. o. Anm. 39) bemerkt: „Zu besonders großen Sorgen geben die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes Veranlassung mit ihren in letzter Zeit unerträglich gewordenen Aufwendungen, die sich insbesondere aus den §§ 60 und 61 des Finanzausgleichsgesetzes ergeben [Zuschüsse an Länder und Gemeinden für Erhöhung Gehälter und Versorgungsbezüge sowie für Einrichtungen der Wohlfahrtspflege; Gesetz vom 23.6.23, RGBl. I, S. 494]. Ich bin mir dessen bewußt, daß diese Bestimmungen nicht schon kurz nach ihrem Inkrafttreten wieder abgebaut werden

Der *Reichswirtschaftsminister* knüpft an die letzten Ausführungen des Reichsministers der Finanzen an und betont, daß aus einer Währungsreform die nötigen Konsequenzen gezogen werden müßten, da man sonst eine solche nicht verantworten könne. Diese Konsequenzen seien: Ausgabenabbau, Abbürdung aller Verpflichtungen des Reichs, die es nicht mehr ausführen könne, ferner müsse die Wirtschaft von allem befreit werden, was unproduktiv sei. Auch Steigerung der Arbeitsleistung, Preisabbau, Revision der Kartell- und Syndikatspolitik sei notwendig ⁴³.

Der *Reichsernährungsminister* führt aus, die Erklärung des Herrn Reichskanzlers könne von 2 Gesichtspunkten ausgehen: Entweder gebe der Herr Reichskanzler einen Querschnitt durch die gegenwärtige Gesamtlage, oder er gebe ein festes Programm für die Zukunft. Er halte es für zweckmäßig, wenn das Letztere geschähe.

Der *Reichskanzler* bemerkt hieran anknüpfend, daß auch er die letztere Form einer Erklärung für die richtige halte. Die Regierung müsse außerdem von dem Reichstag ein Ermächtigungsgesetz verlangen. Er müsse außerdem dem Reichstag Auskunft geben, was in nächster Zeit auf wirtschaftlichem und finanziellem Gebiete bevorstehe, und was die Regierung in dieser Hinsicht zu tun gedenke. Er bitte daher die Herren Minister um ganz konkrete Vorschläge und Anregungen.

Der *Reichspostminister* spricht sich ebenfalls für die Aufstellung eines konkreten Programms aus.

Der *Reichsarbeitsminister* entwickelt ein soziales Programm ⁴⁴. Hauptgrundsatz sei, von seiten der Arbeitsleistung her die Leistung intensiver zu gestalten, ohne dabei die Gesundheit der Leistenden zu gefährden. Zu diesem Zwecke sei es auch notwendig, die Frage der Arbeitseinstellung und Entlassung anders zu gestalten wie bisher. Reformbedürftig seien die Arbeitsnachweise. Die Stilllegungsverordnung könne in ihrer gegenwärtigen Form aufrechterhalten bleiben ⁴⁵. Das Betriebsrätegesetz bedürfe gewisser Änderungen ⁴⁶. So dürften besonders in Zukunft die Betriebsräte nicht mehr von der Arbeit freigestellt werden.

Er geht sodann auf die Frage der *Erwerbslosenfürsorge* ein. Das Reich dürfe durch diese nicht allzu sehr belastet werden. Ein Erwerbslosenversicherungsgesetz müsse ausgearbeitet werden ⁴⁷. Grundprinzip bei Behandlung der ganzen Frage müsse sein, den Trieb zur Arbeit aufrecht zu erhalten. Notstandsarbeiten müssen zu billigen Tarifen zugelassen werden. Die produktive Erwerbslosenfürsorge müsse weiter ausgestaltet werden ⁴⁸.

können, aber ihre Wirkungen müssen soweit wie irgend möglich gemildert werden. Reichsministerium des Innern und Reichsarbeitsministerium werden aber mit dem Finanzministerium ins Benehmen zu treten haben, um den Kreis der Bezugsberechtigten, der durch die Ausführungsbestimmungen zu den erwähnten Paragraphen festgelegt werden soll, nach Möglichkeit einzuschränken.“

⁴³ S. Dok. Nr. 99, 100 u. 102.

⁴⁴ S. die Anlage zu diesem Ministerrat.

⁴⁵ S. hierzu Dok. Nr. 130, P. 2 a.

⁴⁶ Gemeint ist das Betriebsrätegesetz vom 4.2.20 (RGL., S. 147 ff.).

⁴⁷ S. Dok. Nr. 130, P. 2 b u. 276.

⁴⁸ Schon am 15.9.23 hatte der RFM zur Sanierung der Finanzen für den Bereich des RArbMin. vorgeschlagen: „Hinsichtlich der Erwerbslosenfürsorge ist die beschleunigte Verabschiedung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes unerläßliches Erfordernis. Die katastrophale Finanzlage zwingt zur Zurückhaltung auch gegenüber durchaus berechtigten Anforderungen für die nächste Übergangszeit. Das gilt auch für die Bemessung der Erwerbslosenunterstützung. Unterstützung für Frauen unter 21 Jahren, desgl. für jugendliche männliche Arbeiter sind einzustellen. Bezüglich der produktiven Erwerbslosenfürsorge muß prinzipiell verlangt werden, daß alle Maßnahmen eingestellt werden, die nicht wertschaffend sind. Für die Zukunft dürfen nur noch wertschaffende produktive Maßnahmen ergriffen und finanziert werden. – Löhne für Notstandsarbeiten werden hinter den Tarifen zurückzuhalten sein. Die Beschäftigung von Notstandsarbeitern soll grundsätzlich über den vollen Achtstundentag anhalten. Zum Zwecke der Durchführung dieser Maßnahmen wird den nachgeordneten Behörden zu eröffnen sein, daß die Mittel für produktive Erwerbslosenfürsorge gesperrt werden, wenn die getroffenen Anordnungen nicht rückhaltslos durchgeführt werden“ (R 43 I/2357, Bl. 263).

e) Lohnpolitik.

Eine Änderung des Lohnverhältnisses zwischen den jugendlichen und den älteren Arbeitern sei anzustreben. Bei der Subventionspolitik im Baugewerbe müsse Wert darauf gelegt werden, daß hierdurch die Löhne nicht unnötig getrieben werden⁴⁹.

f) Arbeitszeit.

Der Achtstundentag in der bestehenden Form könne nicht aufrecht erhalten werden. Er müsse sich für die Einführung eines sogenannten sanitären Maximalarbeitstages aussprechen. Für den Bergbau müsse 8 Stunden Arbeit (einschließlich Ein- und Ausfahrt) wieder eingeführt werden⁵⁰.

Der *Reichswirtschaftsminister* Er halte es für nicht möglich, daß jeder Ressortminister in Wirtschafts- und Finanzfragen ein Sonderprogramm aufstelle. Alle diese Fragen hingen aufs engste miteinander zusammen. Es könne seines Erachtens nur ein gemeinsames Finanz-, Wirtschafts- und soziales Programm der drei beteiligten Ressorts aufgestellt werden.

Man müsse sich dem grundsätzlichen Problem zuwenden, die deutsche Wirtschaft für die Zukunft aufzubauen ohne Rhein- und Ruhrgebiet. Immer wieder komme es letzten Endes auf die Produktionssteigerung an. Eine Besserung der Qualität der deutschen Arbeit könne vielleicht durch starke Lohndifferenzierung erreicht werden. An den Löhnen, die die Jugendlichen bekämen, ginge die ganze Jugend zu Grunde. Die Arbeitsdisziplin müsse außerdem wieder hergestellt werden. Furcht vor Entlassungen erhöhe den Trieb zur Arbeit. Besondere Aufmerksamkeit müsse die Regierung dem Schutz der lebenswichtigen Betriebe zuwenden. Landarbeiterstreiks in Erntezeit müßten unter Strafe gestellt werden⁵¹. Eine völlige Zerschlagung der Kartelle und Syndikate halte er nicht für zweckmäßig. Jedoch müßte eine Anzeigenpflicht und eine staatliche Beaufsichtigung der Kartelle Platz greifen. Letzten Endes seien ja auch die Kartelle eine Folge des allgemeinen Währungsverfalls⁵².

Der *Vizekanzler* In der morgigen Erklärung des Reichskanzlers könnten seines Erachtens nur ganz allgemeine Gesichtspunkte zur Sprache kommen. Er halte es für zweckmäßig, über das Gebiet der Arbeitszeit möglichst wenig zu sprechen, um nicht eine vorzeitige umfangreiche Diskussion in der Öffentlichkeit über diese Frage zu entfesseln. Man sollte gerade in dieser Frage handeln, ohne viel zu reden. Die Lohnfrage könne durch Gesetzgebung schwer beeinflußt werden. Das widerspräche dem allgemein anerkannten Grundsatz des freien Arbeitsvertrages. Was die Lage im Bergbau betreffe, so müsse er zugeben, daß es nicht zu entschuldigen sei, daß gegenwärtig, wo wir gezwungen seien, Kohlen im großen Ausmaße aus England einzuführen, die Bergarbeiter in Schlesien nur 7 Stunden arbeiteten⁵³.

Der *Reichskanzler* Er bitte die Herren Minister, sich nochmals dazu zu äußern, ob nunmehr Klarheit darüber bestehe, daß er morgen etwa folgendes erkläre: Die Reichsregierung brauche ein Ermächtigungsgesetz, um die für die Erhaltung der Wirtschaft notwendigen Maßnahmen auf finanzpolitischem, sozialpolitischem und wirtschaftspolitischem Gebiete zu ergreifen. Die Reichsregierung müsse ferner die Möglichkeit haben, in lebenswichtigen Betrieben eine Verlängerung der Arbeitszeit

⁴⁹ Die außerordentlich ernste Finanzlage mache es unmöglich, daß das Reich weiterhin Mittel für Bauzwecke zur Verfügung stelle, hatte der RFM den Reichsressorts am 29.9.23 mitgeteilt. Er hatte weiterhin gebeten, keine Neubauten in Angriff zu nehmen (R 43 I/2343, Bl. 302). Zur weiteren Behandlung des Wohnungsbaues s. Dok. Nr. 130, P. 1.

⁵⁰ Zur Behandlung der Arbeitszeit durch den RArbM s. die Anlage zu diesem Ministerrat; vgl. außerdem U. Oltmann, Reichsarbeitsminister Heinrich Brauns in der Staats- und Währungskrise 1923/24, S. 194 ff.

⁵¹ Im Jahr 1923 gab es in Dtld. im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 70 Streiks (1922: 331), von ihnen waren 2526 Betriebe betroffen (1922: 2853). Die Höchstzahl der gleichzeitig streikenden Arbeitnehmer betrug 159 639 (1922: 69 093), die Zahl der verlorenen Arbeitstage 1 521 587 (1922: 468 207) (Statist. Jb. 1924/25, S. 303).

⁵² S. hierzu Dok. Nr. 203, P. 2.

⁵³ Im Jahr 1923 hatte im Oberschlesischen Revier bei einer Arbeitszeit von 9½ Stunden die Leistung des Untertagearbeiters 188,0 kg betragen; bei einer Schichtzeit von 7½ Stunden betrug sie im Juli 1923 126,7 kg. S. zu dieser Angabe sowie zur Einfuhr engl. Kohle Anm. 21 u. 25 zu Dok. Nr. 128.

vorzusehen durch behördliche Regelung. Sie müsse im Anschluß hieran ferner das Recht haben, auch die Arbeitszeit der Beamten entsprechend zu erhöhen. Auch für Tarifverträge müsse die Berechtigung für die Zulassung von Überstunden anerkannt werden ⁵⁴.

Der *Reichsarbeitsminister* stimmt dieser Formulierung des Herrn Reichskanzlers im wesentlichen zu und betont nochmals, daß eine Erhöhung der Arbeitszeit im Bergbau notwendig sei, und daß man dann natürlich auch in anderer Beziehung über den Achtstunden-Arbeitstag hinausgehen müsse, sonst könnten wir wirtschaftlich nicht mehr in die Höhe kommen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* ist der gleichen Auffassung. Er hält den vom Herrn Reichsarbeitsminister formulierten Begriff des sanitären Maximalarbeitstages für sehr annehmbar. An der Formulierung des Herrn Reichskanzlers habe er auszusetzen, daß ihm der Begriff „lebenswichtige Betriebe“ nicht weit genug sei. Man müsse hier eine andere Formulierung finden.

Auch der *Reichsarbeitsminister* bemerkt im Anschluß hieran, daß die Formel „lebenswichtige Betriebe“ den Kernpunkt nicht treffe. Er schlage etwa eine Formel vor, daß die Arbeitszeit geändert werden müsse, um eine Steigerung der Produktion u.s.w. zu erreichen.

Der *Reichswirtschaftsminister* bittet auch zu erwägen, ob die Formel des Herrn Reichskanzlers bezüglich der lebenswichtigen Betriebe nicht anders gefaßt werden könnte, etwa unter Berücksichtigung des Merkmals der wirtschaftlichen Notlage.

Der *Reichspräsident* stellt sodann als Ergebnis der Besprechung fest, daß das Kabinett der Formulierung des Herrn Reichskanzlers grundsätzlich zustimme unter Vorbehalt einer noch zu findenden anderen Formulierung für den Begriff der lebenswichtigen Betriebe ⁵⁵.

Der *Reichsminister der Justiz* verliest sodann den Entwurf eines Ermächtigungsgesetzes ⁵⁶.

Der *Reichswehrminister* bittet, in diesem Entwurf die Punkte zu streichen, die von einer Mitwirkung des Reichsrats und eines Reichstagsausschusses handeln. Er bitte außerdem die Ermächtigung auch auf soziale Maßnahmen auszudehnen.

Das Kabinett stimmte diesem Antrage zu.

[Anlage:

R 43 I/1388, Bl. 16 Durchschrift]

Erklärung des Herrn Reichsarbeitsministers Dr. Brauns in der Kabinettsitzung am 1. Oktober 1923 zur Frage der Arbeitszeit ⁵⁷.

(Der Herr Minister hat diese Erklärung in später Nachtstunde, nach mehrstündiger Beratung, auf Wunsch seiner Ministerkollegen, formuliert. Mit Rücksicht auf die äußeren Umstände des Zustandekommens dieser Formulierung muß er sich das Recht vorbehalten, zu erklären, daß der eine oder andere Gedanke anders gefaßt werden sollte.)

1. Die äußere Not unseres Volkes im schwersten Ringen um seine wirtschaftliche und politische Existenz zwingt uns, vorläufig in der Urproduktion die Arbeitszeit auf das Maß zu erhöhen, das gesundheitlich tragbar erscheint. Insbesondere ist im Bergbau unter Tage eine Arbeitszeit von 8 Stunden, einschließlich Ein- und Ausfuhr unentbehrlich.

(Dieser Satz entspricht den Formulierungen der vom Reichskanzler beabsichtigten Erklärungen, wie sie in der Morgenausgabe des Vorwärts vom 4.10.23 – Nr. 463 – auf der ersten Seite, Spalte 2, 2. Abs. von unten wiedergegeben ist. Die Formulierung der nächsten 3 Sätze stammt von [Herrn] Reichsarbeitsministers Dr. Brauns.

⁵⁴ Vgl. hierzu Dok. Nr. 99.

⁵⁵ S. hierzu die Anlage zu diesem Ministerrat.

⁵⁶ Dieser Entw. ließ sich in R 43 I nicht einwandfrei ermitteln. Vgl. aber Dok. Nr. 102.

⁵⁷ Diese Erklärung, von der der RPräs. Kenntnis hatte, wurde RReg. von Stockhausen am 4.10.23 zugesandt und auf Anordnung MinR Kempners mit dem Protokoll verbunden (R 43 I/1388, Bl. 14–15).

2. Um den Bergarbeitern einen solchen Entschluß zu ermöglichen, müssen die übrigen Gewerbe und die Beamten, soweit das bisher nicht schon geschehen ist, ebenfalls im Dienste der Steigerung und Verbilligung unserer Gütererzeugung eine längere Arbeitszeit auf sich nehmen.
3. Dabei ist für schwere und gesundheitsgefährdende Arbeiten der Achtstundentag beizubehalten. (Herr Reichsarbeitsminister Dr. Brauns hat erläuternd mündlich zugesetzt, daß dort, wo die Industrie sich bereits auf 3 Wechselschichten eingestellt habe, im allgemeinen die achtstündige Arbeitszeit beibehalten werden könne.)
4. Ferner ist durch Beschränkung der Kinderarbeit, Überarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit und in der Beschäftigung der Jugendlichen und Frauen die nötige Rücksicht auf die Erfordernisse des Alters, Geschlecht und Gesundheit zu nehmen.

Zitierhinweis

Nr. 97 Ministerrat vom 1. Oktober 1923, 15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 417–431 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D97>